

Fiche — Le cadre d'exercice du pouvoir politique

La page à savoir par cœur, puis les questions à se poser en marchant

Extraite automatiquement du cours Institutions_politiques_Ch01_L_Etat.md. Ne pas modifier ici : corriger le cours, puis republier.

Date · 28 septembre 2026

Document de travail autonome — il remplace le support de cours original, qu'il n'est pas nécessaire de relire. Toute notion évoquée dans le cours y est définie, démontrée et illustrée.

La fiche de synthèse

Bloc	À savoir par cœur
Examen	Format non communiqué — hypothèse : écrit, questions de cours + qualification + question développée, sans document · unité « Environnement des organisations », 6 ECTS avec l'Introduction au droit · deux sources : polycopié Verpeaux (UNJF, 16 p.) + 10 diapositives (S.H.)
L'État	« L'institutionnalisation du pouvoir politique » · <i>stare</i> , se tenir debout · 3 sens : manière d'être · statut d'un groupe (Tiers-État) · pouvoir politique · Louis XIV « L'État, c'est moi » → l'État moderne a besoin de symboles · forme historique et contingente : Rome → invasions → Renaissance · ONU : 51 (1945) → 193 (Sud-Soudan, 2011)
QUAND	Rousseau — pacte social, accord de volonté, « chacun s'unissant à tous... aussi libre qu'auparavant » (<i>Du contrat social</i> , 1762) — critique : abstrait, unanimité · Weber — évolution naturelle, guerres, compétition, centralisation, différenciation — critique : nie les regroupements volontaires, met en avant la guerre · l'une fonde, l'autre explique
QUOI	Territoire (matériel) · population (personnel, « refus des apatrides ») · pouvoir politique organisé souverain (formel et abstrait) · sens large (les trois) / étroit (pouvoir central, gouvernement) / puissance publique ≠ société civile
Territoire	Discontinu (Pakistan/Bangladesh 1971), enclavé (Saint-Marin, Kaliningrad), toute taille (Monaco) · art. 53 al. 3 : cession, échange, adjonction avec consentement des populations · mer territoriale 12 · ZEE 188, jusqu'à 200 milles (droits économiques) · 1 mille = 1 852 m · aérien souverain · extra-atmosphérique libre
Nation	Population : « groupe humain, d'individus sédentaires, rattachés à un État » · nation : sentiment d'unité et de différence · allemande objective (langue, race — 1933) / française subjective (Renan , « vouloir-vivre collectif », 1882) · État-nation · « toute nation a droit à devenir un État » : 1789 · 1815 Vienne · 1848 · 1919 Versailles · droit des peuples : Charte ONU art. 1 § 2, Préambule 1958 al. 2 · art. 88-3 (1992) : citoyenneté européenne, municipales
Souveraineté	Bodin 1576, De la République : indépendance absolue, définition négative · suprême (d. 6) / absolue (Bodin), indivisible, perpétuelle · extérieure = de l'État / intérieure = dans l'État · 4 marques : loi, justice, monnaie, armée · Jellinek : compétence de sa compétence · titulaires : un seul, quelques-uns, tous
Droit	Paradoxe : l'État crée le droit · droit naturel (Antigone, Aristote) · autolimitation (<i>patere legem quam fecisti</i>) · État de droit : récent, fragile, pas universel · monopole de la force organisée · légitimité = acceptation · Vichy 1940-1944 , ordonnance du 9 août 1944
Personne morale	Entité abstraite distincte des gouvernants · « le roi est mort, vive le Roi » · titulaires, non propriétaires (« locataire de l'Élysée ») · contre la conception patrimoniale (vénalité des offices) · édit de Moulins 1566 · conception moderne 1789
Unitaire	Un seul centre, une seule catégorie de lois · 4 unités : constitution, législation, gouvernement, tribunaux · art. 1^{er} 1958 / 3 sept. 1791 « le Royaume est un et indivisible » / 1792 · Alsace-Moselle, loi du 1^{er} juin 1924
Déconc. / décentr.	Déconcentration : agents nommés , contrôle hiérarchique (injonction, réformation, nomination, révocation) — Odilon Barrot , le marteau · préfets : 28 pluviôse an VIII = 17 févr. 1800 · Décentralisation : collectivités élues, personnes morales , autonomie ; 3 limites : administrent · art. 72 al. 3 · contrôle de légalité · actes 1982 · 2003 · 2010 · test : qui révoque ? · État régional (Italie, Espagne)
Composé	Confédération = traité : souveraineté gardée, unanimité, ratification, retrait (Sécession) · USA 1778-1787, Suisse → 1848, germanique 1815-1866, CEI 1991 · UE : traités mais primauté et effet direct · Fédéral = Constitution , État supplémentaire, seul international, <i>E pluribus unum</i> · superposition, autonomie, participation (Selle : les deux dernières) · droit commun au fédéré (sauf Canada ; Allemagne 3 listes) · Sénat / Bundesrat (art. 51) · amendement $\frac{2}{3}$ puis $\frac{3}{4}$ = 38
La phrase	« Plus de différences de degré que de nature » entre toutes les formes d'États

Révision en marchant

Hors pomodoros. Question à voix haute, réponse en une phrase, puis vérification. Une réponse hésitante revient le lendemain.

1. **L'État en quatre mots ?** → L'institutionnalisation du pouvoir politique.
2. **L'étymologie ?** → Stare, se tenir debout.
3. **Les trois questions du chapitre ?** → Quand, quoi, comment.
4. **Combien d'États à l'ONU ?** → 51 en 1945, 193 aujourd'hui ; le dernier est le Sud-Soudan, en 2011.
5. **Rousseau ?** → Le pacte social : l'État voulu, par un accord de volonté.
6. **Sa critique ?** → Le contrat est abstrait et implique l'unanimité.
7. **Weber ?** → L'évolution naturelle : l'État né de la compétition, de la centralisation et de la différenciation des fonctions sociales.
8. **Sa critique ?** → Elle nie les regroupements volontaires et met en avant la guerre.
9. **Laquelle est vraie ?** → Aucune ne l'emporte : l'une fonde, l'autre explique.
10. **Les trois éléments constitutifs ?** → Territoire matériel, population personnel, pouvoir politique organisé formel et abstrait.
11. **12, 188, 200 ?** → Mer territoriale, zone économique exclusive, et le plafond de la zone, en milles marins.
12. **Un mille marin ?** → 1 852 mètres.
13. **L'article 53 alinéa 3 ?** → Pas de cession, d'échange ni d'adjonction de territoire sans le consentement des populations intéressées.
14. **Population ou nation ?** → Un groupe rattaché juridiquement à un État, ou un sentiment d'unité et de différence.
15. **Allemande ou française ?** → Ce qu'on est, ou ce qu'on veut : le vouloir-vivre collectif de Renan.
16. **Le principe des nationalités ?** → Toute nation a droit à devenir un État.
17. **Sa forme moderne ?** → Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : Charte de l'ONU article premier, Préambule de 1958 alinéa 2.
18. **L'article 88-3 ?** → Il dissocie nationalité et citoyenneté pour les municipales : la citoyenneté européenne.
19. **Bodin ?** → 1576, De la République : la souveraineté, indépendance absolue.
20. **Pourquoi négative ?** → Elle se définit par rapport à d'autres souverains.
21. **Les trois caractères ?** → Suprême, indivisible, perpétuel ; Bodin disait absolue.
22. **De ou dans l'État ?** → Extérieure, ou intérieure.
23. **Les quatre marques ?** → Faire la loi, rendre la justice, battre monnaie, lever une armée.
24. **Jellinek ?** → La compétence de sa compétence.
25. **Les titulaires ?** → Un seul, quelques-uns, tous.
26. **Le paradoxe ?** → Comment soumettre au droit celui qui le crée ?
27. **Les deux doctrines ?** → Le droit naturel, et l'autolimitation.
28. **La réponse ?** → Politique : l'État de droit, récent, fragile, loin d'être universel.
29. **Légalité ou légitimité ?** → La conformité au droit, ou l'acceptation par les gouvernés ; Vichy les a séparées.
30. **Le 9 août 1944 ?** → L'ordonnance sur le rétablissement de la légalité républicaine.
31. **La personnalité morale ?** → Une entité abstraite, distincte de ceux qui parlent en son nom.
32. **Le roi est mort ?** → Vive le Roi : la fonction survit à la personne.
33. **1566 ?** → L'édit de Moulins : l'inaliénabilité du domaine du royaume.
34. **L'État unitaire ?** → Un seul centre de décision, une seule catégorie de lois.
35. **L'indivisibilité avant la République ?** → La Constitution du 3 septembre 1791 : le Royaume est un et indivisible.
36. **Barrot ?** → C'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche.
37. **Les préfets ?** → Loi du 28 pluviôse an VIII, 17 février 1800.
38. **Le test ?** → Qui peut révoquer celui qui décide ?
39. **Les trois limites de la décentralisation ?** → Elle administre, elle n'a pas la compétence de ses compétences, elle est autonome sans être indépendante.
40. **Les trois actes ?** → 1982, 2003, 2010.
41. **L'État régional ?** → Un partage des compétences inscrit dans la Constitution : Italie, Espagne.
42. **Confédération ?** → Une association d'États par un traité international.
43. **Pourquoi le retrait compte ?** → C'était l'enjeu de la guerre de Sécession.
44. **La CEI ?** → Une confédération de dislocation, depuis 1991.

45. **L'Union européenne ?** → Née de traités, mais son droit prime et s'applique directement.
46. **État fédéral ?** → Une union d'États au sein de laquelle un nouvel État se superpose, créé par une Constitution.
47. **Les trois principes ?** → Superposition, autonomie, participation ; Scelle a systématisé les deux derniers.
48. **La compétence de droit commun ?** → Aux États fédérés, sauf au Canada.
49. **Le Bundesrat ?** → Des membres des gouvernements des Länder, article 51.
50. **Amender la Constitution américaine ?** → Deux tiers du Congrès, puis trois quarts des États, soit 38.
51. **Fédéré ou collectivité ?** → L'un légifère, l'autre administre.
52. **La phrase finale ?** → Plus de différences de degré que de nature.

